الجمهورية التونسية
رئاســـة الحكـــومة
الكتابة القارة
للجنة المشاريع الكبرى

تونس في 9 - ديسمبر 2025

من رئيس الكتابة القارّة للجنة المشاريع الكبرى
إلـــى
السيّـــد وزيـــر التجهيـــز والإســـكان

الموضـــــوع: حول طلب وزارة التجهيز والإسكان المصادقة على نتائج استشارة لآختيار مكتب دراسات متعدّد التخصّصات (A1) لمهمّة المساندة الفنّية "Assistance à maitrise d'ouvrage" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه وفقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

المرجـــــع: مكتوبكم عدد ص-2025-13-1900-0000493 الوارد بتاريخ 2 ديسمبر 2025.

- ـــــ -

وبعد، يشرّفنى إعلامكم أنّ ملف الإستشارة المتعلق بآختيار مكتب دراسات متعدّد التخصّصات (A1) لمهمّة المساندة الفنّية "Assistance à Maitrise d'Ouvrage" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبى بالمنزه، يُثير الملاحظات التالية :

أ- بخصوص كراس الشّروط :

1- لم تستجب الوزارة لطلبات مكتب الدراسات "STUDI" المضمّنة بمراسلته المؤرّخة فى 22 أفريل 2025 (الواردة بتاريخ 2025/4/23) بخصوص النقاط التالية:

- اقتراح تحميل المقاولة المُزمع تكليفها بصفقة الأشغال، كلفة التجهيزات اللاّزمة التّى يستحقّها الخبراء للقيام ببعض الأشغال والخدمات ("experts, ingénieurs dotés des équipements nécessaires") ومنها تجهيزات إعلامية وبرمجيات وآلات "appareillage".
- اقتراح تحميل المقاولة المُزمع تكليفها بصفقة الأشغال، كلفة تنقّل وإقامة الخبراء نظرا لصعوبة تحديد هذه الكلفة في هذه المرحلة.
- اعتبار قائمة الخبراء المُحدّدة بكراس الشروط منقوصة "sous-estimée" مع طلب توسيعها بخصوص المرحلة المتعلقة بالمساعدة الفنية ومراقبة المشروع وذلك من خلال إضافة مهندس عقود وبرمجة (مُقيم) وطوبوغرافى ومجموعة خبراء تونسيين (مناظر، عزل صوتى، طرقات وشبكات مختلفة، ديكور...) بمدة تدخّل قدرها 100 خبير/ يوم وكذلك إضافة مجموعة خبراء دوليين (مهندس معماري فى مجال البنية التحتية الرياضية، خبير فى الأسقف couvertures، خبراء فى الهياكل الخاصة، خبير فى الإعلام، خبير فى مجال التذاكر billetterie، خبير تعشيب...) بمدّة تدخّل 100 خبير/ يوم.

وقد أكّد المكتب المذكور بمقتضى مكتوبه المؤرخ فى 2025/4/28 (الوارد بتاريخ 2025/4/29) أنه يتعذّر عليه تقديم عرض تبعا لعدم تمكّنه من تقدير الكلفة نظرا لعدم إجابة الوزارة على مكتوبه المؤرخ فى 2025/4/22 معتبرا تلك الإجابة ضرورية لتقدير كلفة الخدمات المذكورة أعلاه ("indispensables pour pouvoir estimer les prestations").

- إنّ اِقتران عدم مشاركة مكتب الدّراسات "STUDI" بإبدائه للملاحظات المذكورة أعلاه دون توصّله بإجابة بخصوصها تقتضى تقديم معطيات واضحة تصدر عن اللّجنة الفنية بوزارة التّجهيز والإسكان.

2- أشار مكتب الدراسات "SCET TUNISIE" (توطئة عرضه المالى) إلى عدم تنصيص كراسات الشّروط على تقنيين فى الطوبوغرافيا والمخبريين فى علاقة بوجود أشغال جيوتقنية، **مقترحا مناقشتها** خلال مرحلة إبرام الصفقة ("Finalisation du contrat") دون أن يتضمّن الملف موقف الإدارة بخصوص هذه الإثارة.

هذه الإثارة تُفيد أنّ العرض الفنّى وكذلك المالى المقترح ليس نهائيا، ممّا يقتضى توضيحات وموقف يصدر عن اللّجنة الفنية بوزارة التّجهيز والإسكان.

ب- بخصوص الأجل المتاح لتقديم العروض :

3- تمّ فى إطار الإستشارة تمكين مكاتب الدّراسات ("SCET TUNISIE" و"STUDI" و" COMETE ENGINEERING") من مدّة سبعة (7) أيام فقط لإعداد وتقديم عروضهم، فى حين ينصّ الفصل 20 من دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى المصادق عليه بمقتضى قرار رئيس الحكومة المؤرخ فى 25 نوفمبر 2024 على أنّه "يمنح أجل عشرين (20) يوما على الأقل للمتعاملين الاقتصاديين لتقديم عروضهم".

ج- بخصوص الأثمان المقترحة :

4- العرض الوحيد الصّادر عن مكتب الدراسات "SCET TUNISIE" بلغ 14.005.467 دينار مقارنة بالتقديرات المُحدّدة بـ 9.734.200 دينار . وقد تمّ التّخفيض فى العرض المذكور ، بعد المناقشة، ليصبح 12.604.920 دينار (على إثر تقديم تخفيض إجمالى -ينطبق على جميع فصول جدول الأثمان- قدره 10 %).

الفارق الأصلى بـ 4,272 مليون دينار بنسبة زيادة 44 % مقارنة بالتقديرات أصبح 2,871 مليون دينار بنسبة زيادة مقارنة بنفس التقديرات بـ 30 %. هذا الفارق وهذه النسب لا يمكن معها الإقرار بمقبولية العرض.

5- تحليل الأثمان (بعد المناقشة) من قبل لجنة تقييم العروض أفضى إلى:

- تبرير الفارق (280 أد) بين التقديرات (595 أد) والعرض (813 أد) بخصوص الثمن B-1 (Assistance à l'évaluation des offres des soumissionnaires et l'établissement d'un rapport d'évaluation) بطبيعة وتعقيد مهمة تقييم العروض التي تتطلب درجة خبرة فنية متطورة وحيزا زمنيا كبيرا وموارد بشرية. **(نسبة الفارق 47 %).**
- تبرير الفارق (حوالي 2،5 م د) بين التقديرات (حوالي 1 م د) والعرض المالي (حوالي 3،5 م د) بالنسبة للثمن C-1 (Vérification et validation des dossiers d'exécution de tous les lots établis par l'entreprise adjudicataire) بأن تلك التقديرات كانت منخفضة sous-estimée بسبب غياب أثمان مرجعية لمهمات مشابهة. **(نسبة الفارق 250 %).**
- التصريح بمقبولية مقترح مكتب الدراسات (1،9 م د مقارنة بتقديرات 1،4 م د) بالنسبة لكلفة أتعاب رئيس الفريق (Chef de projet D-1). **(نسبة الفارق 36 %).**
- التصريح بأنّ مقترح مكتب الدراسات (205 أد) بالنسبة للثمن الفردي D-14 (Assistance technique à la réception définitive des travaux) لا يمثّل مبلغا كبيرا مقارنة بالمبلغ الجملي للعرض، علما أنّ التقديرات حدّدت بحوالي 60 أد. **(نسبة الفارق 242 %).**

6- الفوارق الهامة مقارنة بتقديرات الإدارة تشمل 4 أثمان من بين الـ18 ثمنا موضوع الصفقة وقيمتها لا تتجاوز نسبة 56 % من قيمة العرض، علما أنّ اللجنة الفنية بوزارة التّجهيز والإسكان لم تتولّى تحليل ودراسة عدد من الأثمان الهامة الأخرى على غرار الثمن الجزافي A-1 (Elaboration d'un dossier de consultation) وقيمته حوالي 1،5 م د.

تبعا لكلّ ما سبق، يمكن الإشارة إلى أنّ البتّ فى الملف يقتضي تقديم المعطيات التالية:

1- مبررات عدم استجابة الوزارة لطلبات مكتب الدراسات "STUDI" المضمّنة بمراسلته المؤرّخة فى 22 أفريل 2025 رغم:

- أهميتها في علاقة بمدى (Etendue) الطلبات موضوع الاستشارة وكميات واختصاصات الخبراء (وبالتالي حيثيات إنجاز الخدمات).
- التعرض لمسائل تتعلق بالجانب المالي للإستشارة.
- تأكيده صلب مكتوبه ذاك على وجود غموض في علاقة بمحتوى الاستشارة ("Nous nous saurions gré de bien vouloir nous apporter dans les meilleurs délais les clarification nécessaires à nos **préoccupations afin de confirmer notre participation à cette consultation**").

2- مبررات إعتماد الصبغة الثابتة وغير القابلة للمراجعة للأثمان والحال أنّ المدّة التعاقدية مُحدّدة بـ46 شهرا (قابلة للتمديد حسب مسار تنفيذ صفقة الأشغال).

3- دراسة درجة التناسب بين:

- طبيعة المهام موضوع المرحلة الأولى (A1) (Elaboration d'un dossier de consultation) مع الكلفة المقترحة من قبل مكتب الدراسات.
- طبيعة المهام موضوع المرحلة الثانية (B) (Assistance pour l'évaluation des offres des soumissionnaires et l'établissement du marché à conclure avec l'entreprise retenue) مع الكلفة المقترحة من قبل مكتب الدراسات، علما أنّ مدّة إنجازها لا تتجاوز الشّهر.

4- دراسة تحليلية لمختلف الأثمان موضوع العرض المقترح وذلك بالنظر إلى مختلف الاعتبارات المتداخلة فى الغرض (مدّة التدخّل، جنسية المتدخّل، طبيعة المهام...).

5- دراسة تحليلية لنتيجة الاستشارة بالرجوع إلى نتائج طلب العروض الثانى الذّي تمّ إعلانه غير مثمر (بسبب ارتفاع مستوى الأثمان المقترحة من قبل مكتب الدراسات صاحب العرض الوحيد الحالى).

6- دراسة القائمة التفصيلية sous détail des prix بالنسبة للأثمان الفردية خاصة مع تطبيق المكتب –فى نفس الوقت– بخصوص كلفة كلّ خبير متدخّل فى الاستشارة لنسبة 100 % من كلفة الخبير بعنوان تكاليف عامة (frais généraux) وكذلك هامش ربح (marge bénéficiaire) بنسبة 15 % من كلفة الخبير.

7- مطالبة مكتب الدراسات بتقديم القائمة التفصيلية للأثمان sous détail des prix بالنسبة للمبالغ الجزافية (التى تمثّل قيمتها –بآعتبار التخفيض– حوالى 3 مليون دينار، أي بنسبة 24 % من قيمة العرض).

من ناحية أخرى، يشار إلى أنه بالرجوع إلى كراس الشروط تبيّنت بعض الملاحظات التالية :

- لم يتمّ التنصيص صلب المراجع القانونية (الفصل 6 من كراس الشّروط) على قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اللجوء إلى خبراء أو مكاتب للمساندة الفنية خلال مسار إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها.
- التباين بين جدول الأثمان من ناحية (خلاص على مرحلتين 80 % ثمّ 20 %) والفصل 13 من كرّاس الشّروط الإدارية الخاصة من ناحية أخرى بخصوص طرق خلاص الفصل A-1 (Elaboration d'un dossier de consultation restreinte) الذي لم ينص على النسب المذكورة سابقا.

- عدم تحديد طبيعة الأثمان صلب الصفقة (أثمان فردية أو جملية جزافية) وتمّ الاكتفاء بالتنصيص على أنّها ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
- مقبولية الكلفة المقترحة بالنسبة للدّراسات حسب ما دأبت عليه الإدارة يتمّ على أساس تقييم:
  - مدى إستجابة العرض للإختصاصات اللاّزمة.
  - عدد أشهر العمل (Homme/Mois) بالنسبة لكلّ مهمة.
  - كلفة شهر عمل أو كلفة يوم عمل (Homme/Mois ou Homme/Jour) مقارنة بما هو معمول به أو ما هو متعارف عليه حسب الإختصاص.

في وضعية الحال، يلاحظ أنّه لم يتمّ إعتماد هذا التمشّي و لم يتمّ إعتماد غيره من الطرق التّي يمكن أن تؤسّس للإقرار بمقبولية العرض من عدمه بل تمّ الإقتصار على مقارنة مع التقديرات تنتهي إلى التصريح بالمقبولية رغم الفوارق الهامّة المسجّلة.

والرجاء دعوة اللّجنة الفنية ذات الإختصاص للتعمّق في دراسة الملف وتقديم إجابات واضحة وصريحة يمكن أن تؤسّس إلى قرار بالموافقة أو عدم الموافقة أو الدعوة إلى مزيد مناقشة العرض مع مكتب الدّراسات على أساس معطيات دقيقة.

والســــــلام

الإمضاء: الحبيب الدريدي